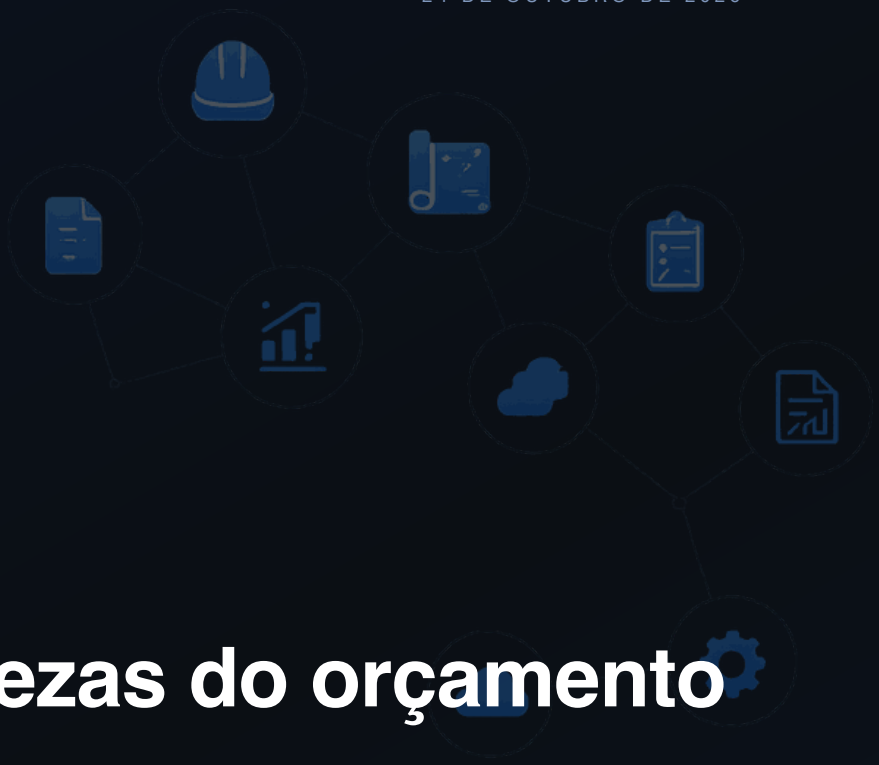
AXYS



CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA

As seis grandezas do orçamento de referência

Custo unitário, custo global, preço global e valor do contrato são seis números com nome legal. Trocar um pelo outro é a origem de metade das discussões de sobrepreço.

ASSUNTOS

CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA PREÇO GLOBAL VALOR GLOBAL DO CONTRATO
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA

Quase toda discussão de sobrepreço que trava é, no fundo, uma discussão em que cada lado está olhando um número diferente. Um fala em custo, o outro em preço. Um compara o unitário, o outro o global. Um usa a estimativa da Administração, o outro o valor que foi assinado.

O Decreto 7.983/2013 resolveu isso no art. 2º, e resolveu bem: nomeou seis grandezas, em cadeia, e cada uma tem definição própria. Saber qual delas está em jogo é metade do caminho para encerrar a conversa.

A cadeia

Grandeza	O que é
Custo unitário de referência	Valor para executar uma unidade de medida do serviço, obtido do sistema de referência ou de pesquisa de mercado
Composição de custo unitário	O detalhamento desse custo, com descrição, quantidades, produtividades e custos de materiais, mão de obra e equipamentos
Custo total de referência do serviço	Quantitativo do serviço multiplicado pelo seu custo unitário
Custo global de referência	Soma dos custos totais de todos os serviços necessários à plena execução
Preço global de referência	O custo global acrescido do BDI
Valor global do contrato	A remuneração total prevista no ato de celebração do contrato

Repare no ponto exato em que a palavra muda. Até o custo global, tudo é **custo**. O BDI entra, e a partir dali é **preço**. Depois da licitação, deixa de ser referência e vira **valor do contrato**.

Trocar essas palavras não é preciosismo de redação. Cada uma delas é comparada com coisa diferente, em momento diferente, por quem tem competência diferente.

Onde cada uma aparece

O **custo unitário** é o que o art. 3º limita: as composições do projeto têm de ser menores ou iguais à mediana das correspondentes no SINAPI. Em infraestrutura de transportes o parâmetro é o SICRO, pelo art. 4º. O limite é por composição, e não apenas no total, o que significa que compensar item caro com item barato não atende ao texto.

O **preço global de referência** é o que a Administração publica e o que as propostas enfrentam. É também o que o art. 9º manda decompor: o BDI tem de evidenciar, no mínimo, rateio da administração

central, tributos sobre o preço do serviço, taxa de risco, seguro e garantia, e taxa de lucro.

O **valor global do contrato** é o que nasce da proposta vencedora. A diferença percentual entre ele e o preço global de referência é o desconto da licitação, e essa diferença tem proteção própria no art. 14.

Preço unitário do serviço não é preço da parcela

Aqui mora o erro que já custou multa a gestor.

O preço unitário que a lei submete a critério de aceitabilidade é o **do serviço**, aquele que aparece na planilha de quantitativos físico-financeiros. O preço de um insumo ou de uma composição auxiliar, lá dentro da composição, não é essa grandeza.

No Acórdão 2311/2022-Plenário, a comissão de licitação desclassificou a proposta mais barata porque os preços e coeficientes das parcelas dentro das composições divergiam do orçamento base. O TCU registrou que não há previsão nas normas para usar esse critério, e que a comparação deve ser feita em relação ao preço global e aos preços unitários da planilha. O licitante tem liberdade de elaborar a composição, desde que adequada e completa para confecção dos serviços e desde que o preço unitário do serviço não ultrapasse o do orçamento base.

Faz sentido: é na composição que cada empresa expressa a produtividade e a metodologia que tem. Exigir que ela repita os coeficientes da tabela é exigir que todas tenham a mesma eficiência, o que anula a razão de haver disputa.

A composição faz parte da peça, não é anexo

O decreto define orçamento de referência como o detalhamento do preço global que expressa descrição, quantidades e custos unitários de todos os serviços, **incluídas as respectivas composições de custos unitários**.

A palavra incluídas resolve uma dúvida frequente. As composições não são material de apoio que se guarda na gaveta e se apresenta se pedirem. Elas integram a peça que acompanha o edital. Orçamento entregue só com a sintética está incompleto por definição legal, não por exigência do fiscal.

E, pelo art. 10, a anotação de responsabilidade técnica pelas planilhas tem de constar do projeto que integra o edital, inclusive das eventuais alterações. É o segundo registro, o das alterações, que quase sempre falta.

O que isso muda na prática

Quando alguém afirma que uma obra está com sobrepreço, a pergunta útil é: sobrepreço em qual das seis?

Um custo unitário acima da mediana do sistema de referência é um problema do art. 3º, que se resolve com justificativa técnica ou com a correção da composição. Um preço global acima da referência é outro problema, de aceitabilidade da proposta. E um valor de contrato que foi ficando mais próximo da referência ao longo dos aditivos é um terceiro problema, o do art. 14, que não se resolve olhando item nenhum isoladamente.

São três conversas diferentes, com fundamentos diferentes e defesas diferentes. Misturá-las é o que faz reunião de obra durar três horas sem conclusão.

Uma nota sobre a base legal

O Decreto 7.983/2013 continua em vigor e foi alterado em 2019, 2023, 2024 e 2026. Ainda assim, seus dispositivos sobre aditivos remetem ao art. 65, § 1º da Lei 8.666/1993, que foi revogada. As alterações posteriores não acertaram essas remissões.

Na prática, os limites de alteração hoje são os da Lei 14.133/2021. O que o decreto continua governando com plena atualidade é a **metodologia**: de onde sai o custo, como se compõe, o que o BDI tem de evidenciar e o que não pode ser desfeito por aditivo.

Ler o decreto pelo texto consolidado, e não por citação de terceiro, é o que separa quem sabe disso de quem aplica regra revogada sem perceber.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Custo global de referência
· Preço global
· Valor global do contrato
· Critério de aceitabilidade de preço
· Anotação de responsabilidade técnica

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 2311/2022
· Acórdão TCU 2857/2013